

RECURSO CÍVEL Nº 5011720-37.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIETE DA SILVA MARTINS GONCALVES (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. FIM DO VÍNCULO DE 29/10/1980 A 30/12/1982 NÃO CONSTA NO CNIS, APENAS NA CTPS. ENUNCIADO 89/TRRJ. PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO À EXISTÊNCIA E DURAÇÃO DO VÍNCULO. VÍNCULO CORROBORADO POR ANOTAÇÕES DE FÉRIAS, EVOLUÇÃO SALARIAL, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFIRMADO PELA RAIS. A INCUMBÊNCIA DE RECOLHIMENTOS É DO EMPREGADOR. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença como proferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5011720-37.2024.4.02.5110

510015172439 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5011720-37.2024.4.02.5110/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIETE DA SILVA MARTINS GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 22) contra sentença (evento 16) que julgou procedente o pedido, para condená-lo a conceder à parte autora aposentadoria por idade de acordo com o artigo 18 da EC103/2019, com DIB em **27/05/2024** e RMI a ser calculada pelo INSS, considerando o tempo de contribuição de **15 anos, 11 meses e 27 dias**.

Sustenta que o juízo *a quo* reconheceu o fim do vínculo com a empresa Indústria e Comércio Luxo Ltda sem qualquer fundamentação; que o fim do vínculo também não consta no CNIS; que não nenhum elemento de prova para a validação do da data do fim do vínculo. Prequestiona a matéria e requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no evento 26.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

Aduz o INSS que o vínculo com a empresa Indústria e Comércio Luxo Ltda não pode ser computado porque não consta a data final na CTPS, que aponta apenas a data de início em 02 de fevereiro.

Na realidade, foram reconhecidos dois contratos com a empresa Indústria e Comércio Luxo Ltda, um de **01/12/1977 a 28/10/1980** e de **29/10/1980 a 30/12/1982**. Na CTPS, o contrato sem ano fim é aquele com início em **29/10/1980**, tendo a sentença reconhecido o período total de **29/10/1980 a 30/12/1982**).

Efetivamente, não há máculas que possam afastar a presunção de legitimidade da CTPS apresentada no evento 1 - procad 10, fls. 06 e 08/10, haja vista que as anotações estão sem rasuras e em ordem cronológica, com apontamentos referentes a contribuições sindicais,

alterações salariais até 03/09/1982 e férias até 08/06/1982, não havendo qualquer indício de fraude que possa desabonar a veracidade das anotações.

Ademais, a parte autora também apresentou a RAIS (evento 1 – procdm 10, fls. 15/17) na qual consta expressamente que o fim do vínculo foi em 30/12/1982:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

Anexo ID: 4

Relação de vínculos do trabalhador

DADOS DO TRABALHADOR

CPF: Nome: ELEITE DA SILVA MARTINS
PIS/PASEP: Data Nascimento Sexo
107.11920.62-9 23/07/1961 Feminino

VÍNCULOS

Cod. Empregador	Razão Social	Data Adm.	Data Deslig.	Situação	Fonte
28.797.553/0001-36	INDUSTRIA E COMERCIO LUXO LTDA	02/02/1981	30/12/1982	Fechado	RAIS/RAIS
28.797.553/0001-36	INDUSTRIA E COMERCIO LUXO LTDA	01/12/1977	20/11/1980	Fechado	RAIS/RAIS

De acordo com o Enunciado 12 do Tribunal Superior do Trabalho, as anotações na CTPS geram presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária, contra quem milita o raciocínio estabelecido na presunção, produzir prova que a afaste. Neste sentido:

As presunções legais relativas, também chamadas de juris tantum, são as que, decorrendo de previsão em lei, admitem prova em contrário; são indicações ao juiz de que, à falta de provas que a desmintam, deve ele reputar o fato provado pela presunção que a própria lei estabelece. Essas presunções legais provocam na realidade uma inversão do ônus da prova, impondo ao adversário da parte à qual beneficiam o encargo de demonstrar a sua não ocorrência (GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil, v. II, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 297).

No mesmo sentido é o Enunciado 89 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro: “A anotação em CTPS goza de presunção relativa quanto à existência e duração do vínculo, só podendo ser desconstituída por prova documental inequívoca, em sentido contrário, inclusive para fins previdenciários”. E, ainda, a Súmula 75 da TNU, que dispõe que “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

Por outro lado, convém ressaltar que os dados do CNIS são utilizados não por mera conveniência, mas por força de lei (art. 29-A da Lei 8.213/1991), não se podendo negar, no entanto, que o CNIS, como qualquer outro sistema operacional, pode apresentar incompletudes e imperfeições, não impedindo que outros vínculos laborais, eventualmente ausentes desse banco de dados, possam ser provados por todas as formas admitidas em direito (art. 369 do CPC). Ademais, é sabido que o CNIS apresenta inconsistências em relação a períodos tão antigos, anteriores à sua criação.

Assim, é de se consignar que o simples fato de um vínculo não constar no CNIS ou não constar com todas as informações, não significa que não tenha efetivamente existido, especialmente quando se trata de vínculos anteriores à implantação do sistema e, no caso, trata-se de vínculo muito antigo. Afinal, trata-se de um cadastro virtual sujeito a falhas e cujos dados, cabendo à parte, portanto, comprová-los, através de outros meios de prova, o que foi feito pelo autor ante a apresentação da CTPS.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa.

Pelo exposto, **VOTO** no sentido de **CONHECER DO RECURSO DO INSS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença como proferida.

